

《逸云数智产品和服务协议》

发布日期：2025 年 02 月 18 日

生效日期：2025 年 02 月 18 日

本协议是逸云数智科技（深圳）有限公司（“逸云数智”）与您（“客户”），就您使用逸云数智的产品和服务在中华人民共和国大陆地区（不含台湾、香港、澳门）签订的协议。

为更好保障您的权益，请您在同意或签署本协议之前务必审慎阅读，充分理解本协议的全部内容，特别是免除或限制责任的条款，逸云数智将对这些条款加粗或其他醒目的方式提醒您。

双方均保证其经营活动已获得合法经营资质或有关部门批准，有权依法运营其产品和服务。双方进一步保证，在本协议有效期内持续具备相关资质或批准，并应符合国家及经营所在地不时颁布的法律法规与地方性法律文件的要求。

1. 服务内容

- 1.1. 逸云数智产品和服务（“产品和服务”）是指：逸云数智运营的、名称为逸云数智、域名为 www.eyun.ai 的官网（以下单独或统称“官网”）所展示的产品、服务及相关的技术及网络支持服务，也包括逸云数智为您定制化或线下交付的、集成了各种产品和服务的解决方案；但是逸云数智与其他第三方服务商、生态合作伙伴的产品和服务，适用其专有协议。
- 1.2. 产品和服务的内容、功能、定价、计费、操作指南、技术文档等（“服务规则”），以产品和服务专用条款、订购协议/服务订单、官网相关页面或（和）逸云数智另行提供的文件资料为准。
- 1.3. 逸云数智是中立的技术服务提供者，仅向您提供各类技术产品和服务。您的网站、客户端、应用、小程序及其他智能终端应用程序（“客户产品”）等所支持的任何产品、服务及相关内容，由您自行运营并承担全部责任。
- 1.4. 您理解并认可，逸云数智可能会根据您的账号类型、所订购的产品和服务的类别、特性及规格等，对您使用产品和服务的方式、范围、功能等进行限制，您应认真阅读逸云数智关于您所订购的产品和服务的专用条款、订购协议/服务订单、服务规则及其他相关说明，理解并遵守该等使用限制；且您进一步同意，如果您所使用的服务超过其购买的服务规

格，逸云数智有权根据合理的商业判断，对您相关服务进行限制或暂停提供服务。

2. 协议签署

- 2.1. 您可以通过如下两种方式签署本协议：1) 自行通过官网选购所需产品和服务的，通过官网页面点击确认；2) 部分产品和服务不支持在线订购，或者您希望与逸云数智签订纸质（或电子）协议的，双方通过签字或盖章方式签订纸质（或电子）协议。
- 2.2. 为免疑义，如双方签署完成线下纸质（或电子）协议的，纸质（或电子）协议有关条款约定与最新官网线上协议存在不一致的，以双方签字或盖章且在有效期内的纸质（或电子）协议约定为准。
- 2.3. 如您未通过上述方式与逸云数智完成协议签署，但您已实际开通和使用逸云数智的产品和服务，视同您与逸云数智已经签署本协议。
- 2.4. 本协议可单独作为您订阅、订购、使用、试用、测试、验证产品和服务的主协议，也可与产品和服务专用条款及其补充协议（如有）、订购协议/服务订单、服务等级协议、工作说明书（如有）、服务规则等共同构成完整协议，并取代与之相关的所有先前和当前的口头或书面形式的备忘录、合作说明等。除另有约定外，逸云数智与您签署的上述文件出现约定不一致的情况，其效力从高至低顺序如下：补充协议（如有）、订购协议/服务订单、专用条款、服务等级协议（如有）、工作说明书（如有）、本协议、服务规则。
- 2.5. 您对产品和服务的访问与使用，还受到官网公示的《逸云数智服务条款》、《逸云数智隐私政策》及与所访问和使用的产品相对应的条件条款的约束和保护。
- 2.6. 您在本协议签订时不具备开展业务所需的全部资质许可、履行相关手续，或在本协议有效期内丧失全部或部分资质许可的，逸云数智有权暂停提供服务，并要求您在限期内改正。如您在限期内未改正的，逸云数智有权终止本协议，并不承担任何责任。

3. 费用说明

- 3.1. 您可以按逸云数智官网支持的支付方式和币种向您的账号充值（为保证产品或服务的持续性，如您选择线下支付费用的，应预留合理时间，逸云数智核实到账情况后完成您的账号充值），付款主体应与您向逸云数智申请产品或服务使用的在官网注册或实名认证的账号主体名称一致。

如因付款主体与认证主体不一致导致任何后果，您需自行承担相应的法律责任。

- 3.2. 逸云数智产品和服务计费规则及详细价格将在逸云数智官网相关页面予以列明或约定，账单、使用量、规格、服务开通和截止日等以逸云数智系统记录为准，且以当时有效的模式和标准计费。
- 3.3. 如果您申请使用了逸云数智账号的信控额度，您应遵守信控有关规则，有关计费、账期、结算等事项与其他专用条款、计费规则等存在冲突的，以双方签署确认的《逸云数智信控协议》（如有）为准。除非双方另有约定，双方签署了多份《逸云数智信控协议》的（无论线上或线下版本），应以逸云数智确认和同意的最新版本为准。
- 3.4. 根据您所订购的产品和服务的不同，其结算方式可能为预付费、后付费或其他类型，其中：
 - （1）预付费：先付费后使用，例如按包年包月、资源包计费模式下，您可通过账户充值余额或逸云数智支持的其他方式直接下单购买，下单时扣费。足额付费且成功订购后，逸云数智开始为您提供服务，服务到期或购买的资源使用完毕，逸云数智不再支持您继续使用相应服务。
 - （2）后付费：先使用后付费，例如按量计费模式下，开通服务后即为您提供服务，按计费周期（小时/天/月）实际使用量出具账单，并按账单金额直接扣减您的逸云数智账户充值余额。自您欠费（账户可用余额不足或账户可用余额小于0被扣为负值）起，逸云数智有权暂停您的服务。
- 3.5. 您知悉并确认，服务期内逸云数智可能酌情调整报价及计费，请以产品和服务相关页面最新公布的内容为准。您在逸云数智官网发布相关产品和服务计费调整的公告生效日期之后下单的预付费或后付费产品和服务，将按调整后的计费方式进行计费。如您不同意前述计费调整，您应立即停止使用产品和服务，如您继续使用相应产品和服务，则应视为您理解并同意按逸云数智最新公布的收费标准及方式支付相应费用。
- 3.6. 逸云数智会定期或不定期推出优惠活动或政策（统称为“优惠活动”），您理解并确认：
 - （1）优惠活动为逸云数智在正常服务价格之外的特别优惠，不可折价冲抵服务费用；
 - （2）部分优惠活动基于您对于服务时长或服务用量的使用承诺为前提，若您无理由擅自退订相应服务，逸云数智有权采取恢复原价计费、收取违约金或收取退订/退款手续费、作废、要求您退还已使用免费代

金券同等金额等方式进行处理，以相应官网展示页面或相应订单中载明的方式为准。

(3) 除非您所订购的产品和服务另有明确约定，或您与逸云数智以书面形式另有其他明确约定，否则，多种优惠不可同时叠加适用。

(4) 您应当就您所享受的优惠活动进行保密，如您未能遵守本条保密义务，逸云数智有权取消该等优惠，并决定是否暂停或终止服务。

3.7. 未经逸云数智另行书面同意，您不得以任何其他款项或事由对应付款项行使抵扣或抵销之权利。您逸云数智账户中充值余额如有提现需求的，可根据官网相关规则指引提交申请，我们将及时为您处理。

3.8. 您知悉并确认，无论您的账户服务是否关停，均需足额支付已使用服务产生的费用。

3.9. 逸云数智相关页面没有产品和服务支持退订或退款约定的，则该产品和服务不支持退订或退款。

4. 服务试（使）用说明

4.1. 逸云数智可能通过邀测、公测等方式，为您在一定期限或（和）额度内提供免费服务，具体以逸云数智公布的信息为准。在免费期间或（和）额度内，您不需支付费用，逸云数智不排除日后收取费用的可能，届时逸云数智将提前在网站内合适版面发布公告或发送站内通知等方式公布收费政策及规范；如果收费期开始后您仍使用相应服务的，您应按届时有效的收费政策为继续使用的产品/服务付费。

4.2. 在试（使）用期间，逸云数智会对服务可用性和可靠性提供技术支撑，但不对任何服务可用性、可靠性做出承诺，除非另有约定，《服务等级协议》将在您开通使用产品和服务正式发布版本后开始适用。

5. 权利和义务

5.1. 您有权依据双方约定使用产品和服务，并在授权或服务期间获得相应的技术支持及售后服务。逸云数智应向您提供上述产品和服务及支持。

5.2. 您应通过逸云数智要求的方式接入、获取并使用服务。如您从未经逸云数智授权的第三方获取服务或服务名称相同的其他服务/安装程序，逸云数智不保证该等服务能够正常使用，并对因此给您造成的损失不予负责。

5.3. 在特定情况下逸云数智产品和服务（包括提供的开发工具、SDK、API）中可能会包含相关第三方开源代码或软件。您理解并同意，该等第三方开源代码或软件可能由其他协议约束和使用，您亦应遵守相关协

议的使用要求合规使用、二次开发（如有）该等第三方开源代码或软件。

- 5.4. 您在使用逸云数智服务过程中如涉及任何第三方提供的产品、服务（包括但不限于任何硬件、软件、应用、工具、云计算(GPU)服务资源、云服务市场商品服务、解决方案），逸云数智不对第三方产品或服务进行承诺或保证，您应当自行评估该等产品、服务是否符合并满足其使用要求。您理解并同意，第三方产品或服务的开通和使用，可能需要您与第三方另行签订单独的协议及其单独的许可和使用规则（合称“第三方规则”），该等第三方规则可通过纸质或电子文档形式向您提供或展示，您应自行根据其自身情况审阅并决定是否接受。如您通过逸云数智服务实际使用第三方产品、服务，应视为接受适用的第三方规则并受其约束。因使用第三方产品或服务产生的纠纷，应由您与第三方自行解决，逸云数智可为纠纷的解决提供必要协助，但不因此承担任何责任。
- 5.5. 您知悉并确认，通过逸云数智合作伙伴购买逸云数智产品和服务的，如因合作伙伴原因，逸云数智暂停为其关联客户提供服务，导致您购买和使用产品和服务受限的，逸云数智不因此承担任何责任，但我们会尽量在合理范围协助您与合作伙伴协商解决办法。
- 5.6. 如您的关联公司使用本条款下逸云数智产品和服务，该等关联公司将被视为逸云数智客户，应遵守本条款的约定，您在此承诺并保证就该等关联公司未能完全遵守本条款或违反本条款向逸云数智承担责任。

6. 数据保护

- 6.1. 您应保证，您上传和存储（“存储”）到产品和服务中，或通过逸云数智的产品和服务处理的数据，包括收集、存储、使用、加工、传输、提供、分析、转让、分发、公开和/或删除等数据，均为您依法收集、获取或依法获得授权的数据（“客户数据”），您不会也不曾以任何方式侵犯任何个人或组织的合法权益。您应对客户数据的来源及内容负责，逸云数智提示您谨慎判断数据来源及内容的合法性，包括但不限于遵守适用的个人信息保护及数据跨境传输法律法规。
- 6.2. 您保证您有权使用产品和服务对客户数据进行存储和处理，且前述存储和处理活动均符合适用法律的要求，不存在任何违法、侵权或违反您与第三方的合同约定的情形，并不会将客户数据用于违法违规的目的。
- 6.3. 如您的客户数据中包含了个人信息的，您应保证已经获得了个人信息主体的同意，并有权将其个人信息传输给逸云数智进行数据处理。若因您

未能取得个人信息主体的充分、完整授权而导致我们不当收集或处理了相关数据，我们有权基于单方的合理判断立即采取措施，包括但不限于删除相关信息及数据、暂停服务、冻结或注销您的账号，且不承担任何责任。

- 6.4. 您有权自行使用产品和服务对客户数据进行删除或（和）更改等处理，特别提示您该等数据的删除或（和）更改将可能产生无法恢复的风险，您应谨慎操作并承担该等操作所产生的后果，以防止发生数据无法恢复的风险，逸云数智不对该等数据承担恢复的责任。
- 6.5. 为了客户数据的安全和完整性，您应负责对您的客户数据进行备份。逸云数智仅在特定服务类型下，依据法律强制性要求进行数据备份（例如异地容灾等），并且仅在法定或双方事先约定的范围内承担责任。
- 6.6. 除为了提供产品和服务所必须，或经您的授权（如在适用情形下为进行故障排除、检测）外，逸云数智不会对您的客户数据进行任意使用，并在提供服务后的合理期限内删除您的客户数据或进行匿名化处理。
- 6.7. 在向您提供产品和服务、技术和网络支持过程中，逸云数智可能会收集或产生某些技术和运营数据，例如系统日志、账单数据、客服对话、留资信息等（“运营数据”），逸云数智可利用该等运营数据优化和改善逸云数智的产品和服务。

7. 知识产权

- 7.1. “知识产权”指任何法域规定的知识产权、工业产权和其他无形权利，本协议项下一方向对方提供的任何资料、素材、设计、技术、程序、代码等的知识产权均属于提供方或其合法权利人所有，除非一方或其合法权利人明确同意，另一方无权复制、传播、转让、散布、展示、出售、许可或提供他人使用。
- 7.2. 您应保证您在使用产品和服务过程中自行提供、发布、上传和处理的任何内容（“客户内容”）及该等行为本身，包括但不限于软件、技术、程序、网页、文字、图片、图像、音频、视频、电子文档、其他数据等的知识产权归属您或已获得权利人合法授权。您进一步保证，客户内容不得包含任何违反适用的法律或侵犯第三方合法权益的内容，且不会利用逸云数智服务侵害第三方的合法权益。您将就上述范围内的任何第三方索赔为逸云数智提供抗辩和赔偿，并使逸云数智免受损害。
- 7.3. 因逸云数智提供的产品和服务直接侵犯了第三方知识产权给您造成损失的，逸云数智将就上述范围内的任何第三方索赔为您提供抗辩和赔偿，并使您免受损害，其前提是：1) 您已经向该产品和服务实际支付了费

用；2) 您在协议约定的范围内依照产品和服务规则使用。逸云数智的责任不适用于以下情形：1) 逸云数智由于第三方的索赔而向您发出通知，要求停止使用或更换某项产品和服务之后，对于您因继续使用有争议的产品和服务而导致的任何索赔或损失赔偿，2) 由于您或者第三方的修改所导致的，3) 因为实施任何标准相关的知识产权所导致的，4) 由于与其他非逸云数智的部件、设备、程序、数据等结合所导致的。抗辩过程中，您应提供必要的通知和协助，不应单方面与索赔第三方进行和解。

7.4. 除逸云数智明示许可外，您不得复制、模仿、修改、翻译、改编、出租、出售、转许可、在信息网络上传播、发布或转让逸云数智产品和服务（全部或部分）、逸云数智基于交付服务向您提供的任何权限密钥、技术文档、API 列表、使用系统、应用程序、开发者工具及其他技术工具，亦不得通过反向工程、反向汇编、反编译或试图以其他方式破坏、破译、尝试发现产品和服务的源代码、算法或目标代码。

7.5. 为免歧义，您购买的产品和服务，均不包含任何明示或默示的知识产权的转让或专利许可，亦不构成您单独或（和）结合其他方式展示和使用逸云数智及其关联公司所拥有的商标、服务标记、商号、字号、域名、网站名称或其他任何显著品牌特征（“标识”，包括但不限于中文标识）的许可或（和）授权。

8. 保密

8.1. 保密信息是指一方对于因签署或履行本协议而了解或接触到的另一方的技术信息、商业信息、财务信息及其他机密资料和信息（“保密信息”），保密信息同时还包括披露方已提供给接收方的事实，披露方正在考虑的潜在交易或者任何该等交易的任何条款、条件或其他事实、进展状态，协议双方已经、正在考虑或计划进行有关事项的讨论或谈判，双方达成的交易协议本身。

8.2. 一方同意对获悉的对方上述保密信息予以保密，并严格限制接触上述保密信息的员工范围，并要求上述员工遵守本条保密义务。除非有关法律、法规、证券交易所规则和政府、证券交易所或其他监管机构强制性要求或双方的法律、会计、商业及其他顾问、雇员在合理范围内的知悉除外，一方不得对外（包括任何第三方新闻媒体）泄露、披露或转让。

- 8.3. 双方均理解并认可，保密信息是双方的重点保密信息及重要资产，双方均同意尽最大努力保护前述保密信息不被披露。尽管有上述约定，您同意，逸云数智有权提及您是逸云数智客户的事实。
- 8.4. 双方同意，一旦发生保密信息泄露事件，双方应合作采取一切合理措施，避免或减轻损害后果，对违反上述保密义务给对方造成的损失，违约方应承担全部赔偿责任。

9. 贸易管制法合规

- 9.1. 双方同意，在基于本协议合作过程中，将遵守所有适用的制裁和出口管制相关法律法规（合称“贸易合规”），包括本协议有关的产品和服务所在地的法律法规。
- 9.2. 双方同意，如果由于贸易合规原因导致任何一方无法继续在合法合规的前提下履行本协议，双方应协同寻求解决方案，或者协商解除本协议。
- 9.3. 在不限制前款规定的前提下，如果任何一方违反任何适用的贸易合规规定，导致继续履行本协议将违反适用的贸易合规，则另一方有权不再履行本协议相关义务，且违反方将赔偿另一方因上述违规所遭受的损失。

10. 不可抗力与免责

- 10.1. 您理解并同意，在使用产品和服务的过程中可能会遇到以下情况使服务发生中断。逸云数智将及时配合相关部门积极解决。但由此给您造成的损失，逸云数智将予以免责：
- （1）不可抗力事件，包括但不限于自然灾害、政府行为、法律的颁布或调整、罢工（任何一方内部劳资纠纷除外）、动乱等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；
 - （2）基础运营商原因，包括但不限于电信部门技术调整、电信/电力线路被他人破坏、电信/电力运营商对电信网络/电力资源进行安装、改造、维护；
 - （3）网络安全事故，如计算机病毒、木马或其他恶意程序、黑客攻击的破坏；
 - （4）您通过本协议约定之外的方式使用产品和服务；
 - （5）您操作不当或您的计算机软件、系统、硬件、通信线路或其他第三方资源出现故障；
 - （6）其他不可归因于逸云数智的过错、或逸云数智无法控制或合理预见的情形。

10.2. 受当前、可用的技术和条件所限，逸云数智无法保证所提供产品和服务毫无瑕疵，但逸云数智承诺将不断提升产品质量和服务水平，尽最大努力确保产品和服务的连贯性与安全性。同时请您理解并同意，逸云数智不就下述事项进行任何明示或暗示的保证：

- (1) 产品和服务是连续不中断、即时、安全或不存在错误；
- (2) 您对产品和服务的使用能充分满足您的要求；
- (3) 逸云数智将会或有能力修正与产品和服务有关的所有缺陷或错误；
- (4) 产品和服务将与逸云数智或我们未提供的任何其他硬件、软件、系统、服务或数据兼容；
- (5) 产品和服务不会受到计算机病毒、木马或其他恶意程序、黑客攻击的破坏；及
- (6) 其他逸云数智无法控制或合理预见的情形。

10.3. 因不可抗力、基础运营商原因、网络安全事故或其他超出双方可合理掌控范围的事件，造成本协议迟延履行或任何一方违约，双方在受不可抗力影响的范围内均无需承担违约责任，但受影响一方应尽可能及时通知另一方。如前述事件妨碍协议主要义务的履行达三十（30）天以上的，任一方可提前十五（15）天书面通知对方终止协议。因本条款终止协议的，任何一方均无须承担违约责任。

10.4. 责任限制。除另有书面约定外，一方均不对另一方任何间接的、偶然的、特殊的或惩罚性的损害和损失（如利润、机会、第三方费用、商誉或损害等）承担责任，无论基于合同、保证、侵权或任何其他责任理论，不论是否知道或应当知道上述损失或损害的可能性。

11. 违约责任

11.1. 如您违反本协议、相关专用条款、服务规则及与所使用的产品和服务相对应的条件条款的，逸云数智将有权采取包括但不限于以下一种或多种措施：1) 在合理必要范围内，限制部分或全部功能的使用；2) 暂停、中止服务；3) 终止提供服务并终止本协议；4) 要求您承担相应的违约责任。因您的违约行为引起的第三方投诉或索赔，您应当自行处理并承担全部责任。

11.2. 如您逾期付款的，除应继续履行您付款义务外，每逾期一（1）日，您应向逸云数智支付应付而未付服务费用的万分之五（0.05%）作

为逾期付款违约金。如您逾期付款超过三十（30）个工作日，逸云数智有权单方解除本协议。

- 11.3. 因您的违约行为导致逸云数智遭受任何损失，您还应当全额赔偿逸云数智的全部损失，包括引发的任何第三方索赔、遭受的相关国家机构处罚、处理相关事宜而支出的合理费用（包括但不限于公证费、司法鉴定费、律师费、委托第三方调查的费用、仲裁费、诉讼费等）。
- 11.4. 逸云数智因违反本协议，或提供的产品和服务不符合相关强制性国家标准的（如有），或者违约处理客户数据并给您造成经济损失的，逸云数智将尽最大努力将损失降至最低。如未能合理控制和降低损失的，逸云数智应当赔偿您的经济损失。
- 11.5. 逸云数智基于本协议承担的损失赔偿责任上限不超过自损失确定之日起连续十二（12）个月内向您收取的相应产品和服务费用的总额。

12. 协议期限、延续、变更与终止

- 12.1. 本协议自您在官网页面点击确认或以签字或盖章等双方认可的方式同意之日（“生效日”）起生效，直至您在本协议项下所签署的所有订购协议/服务订单的最后一项服务约定的期限届满日（“终止日”）止。
- 12.2. 如您订购的产品和服务开通日期与本协议生效日不一致的，则以产品和服务开通之日起计算服务起始日，服务起始日和终止日体现在订购协议/服务订单中。
- 12.3. 如您在服务期限届满之日前，未与逸云数智达成续订协议，或双方未能另行签署新协议，或以明示的方式通知逸云数智不再继续合作的，则您对逸云数智相关产品和服务的使用权限将在服务期限届满之日自动终止。
- 12.4. 逸云数智依据本协议的约定，要求您承担在具体产品和服务合同项下的欠费及/或其他违约责任的权利，不受本协议到期终止的影响。
- 12.5. 如您希望变更本协议、专用条款及订购协议/服务订单的，您应提前三十（30）个工作日通知逸云数智，经双方协商一致后签署变更或补充协议。
- 12.6. 逸云数智依据国家政策法律变化、技术进步、产品功能变更等，有权对本协议、专用条款及相关服务规则进行修订，逸云数智会将修改后的协议公布，前述修订内容一经正式公布，将作为本协议不可分割的组成部分，并与本协议具有同等效力。逸云数智承诺将会以合理的方式通知您，您也可以在相关页面中查询最新版本的协议及规则。如您对修

订后的协议条款有异议，您可以选择停止使用产品和服务，如您继续使用，即视为您认可并接受修订后的协议条款。

12.7. 除另有约定外，双方如需终止本协议，应至少提前三十（30）日书面向另一方提出终止要求。本协议的终止不影响协议终止前已经产生的权利义务。

12.8. 无论订购协议/服务订单项下全部或部分产品或（和）服务因何原因终止，您的逸云数智账号中的全部客户数据，及存储在逸云数智服务器中的客户内容，逸云数智将为您保留十五（15）天（“保留期限”），相关产品和服务专用条款或服务规则承诺期限另有约定的，以其专用条款或服务规则约定为准。您须在保留期限届满前完成全部数据的迁移、备份或删除。保留期限届满后，逸云数智将自动清除该等数据，包括所有缓存或备份，不再保留您的任何客户数据和内容。

12.9. 符合下列情形之一的，本协议可被提前终止：

- （1）经双方协商一致提前终止的；
- （2）您严重违反本协议，包括但不限于严重违法违规，或严重违反本协议项下承诺内容，或严重违反服务规则的，逸云数智将有权提前终止向您继续提供服务；
- （3）其他根据适用法律规定或本协议约定，而可提前终止协议的情形。

12.10. 您理解并认可，为技术升级、服务体系升级、或因经营策略调整或配合国家重大技术、法规政策等变化，逸云数智不保证永久的提供某种产品和服务，并有权变更所提供产品和服务的形式、规格或其他方面（如服务的价格和计费模式）。在终止该种服务或进行此种变更前，逸云数智将尽可能通过本协议约定的一种或多种通知方式，提前向您发出通知。

13. 法律适用及争议解决

13.1. 本协议的订立、效力、解释及争议解决均适用中华人民共和国大陆地区法律（不含中国香港、澳门、台湾地区）。

13.2. 协议履行过程中发生争议的，双方应本着友好态度共同协商解决，协商不成的，任一方有权将争议提交本协议在当地有管辖权的人民法院诉讼解决。

14. 通知与送达

- 14.1. 您应当向逸云数智提供真实有效的联系方式。联系方式变更的，请您务必及时向逸云数智更新，否则您将自行承担相关通知无法及时送达的后果。
- 14.2. 您同意并确认，逸云数智将通过官网的网页公告、系统通知、站内信、电子邮件、手机短信、即时通讯工具、邮政函件或快递等方式中的一种或多种方式向您发送与产品和服务有关的业务通知、服务提示、验证消息、营销信息等各种信息（包括但不限于更新后的服务规则、服务升级、机房裁撤、迁移、广告等）。您通过任何形式提供给逸云数智的联系地址、电话、电子邮件或（和）其他联系方式，均被视为有效送达的联系方式。此类通知将对您的权利义务产生重大影响，请您务必及时关注。前述信息在以下情况下视为已送达：
- (1) 以网页公告等形式公布的，一经公布即送达（另有说明除外）；
 - (2) 以电子形式（包括系统通知、站内信、电子邮件、手机短信、即时通讯工具等）发送的，在发送成功后视为已送达；
 - (3) 以纸质载体发出的，以交邮后的第三（3）个自然日视为已送达。

15.其他

- 15.1. 关联公司：是指一方控制的实体、控制一方的实体，以及与一方共同受控制于同一实体的实体；此处的“控制”是指某实体支配另一实体主要商业行为或活动的权力，这种权力的形成可以是基于股权、投票权以及其他通常认为有支配力或重大的影响力的关系。
- 15.2. 本协议任一条款被视为无效或不具有执行力，不影响其余条款的效力，其余条款仍继续有效并对双方均有约束力。
- 15.3. 保证、数据保护、保密、知识产权、法律适用及争议解决条款，不因本协议的终止而失效。违反数据保护、保密和知识产权条款的行为将不受到本协议 10.4 条“责任限制”的约束。
- 15.4. 逸云数智保留在不影响您在本协议下权利义务的前提下，将本协议的部分或全部权利及义务转让给逸云数智的关联公司或其他法律主体，或委托给具备相应资质的第三方，本协议对受让方或受托方同样具有法律约束力。在此情况下，逸云数智将按本协议第 14.2 条的一种或多种方式提前三十（30）天通知您该等转让，而无需获得您的同意或确认。